

**MOHD RIZAL BIN MOHD BAKIRI**

**lwn.**

**HELIEZAH BINTI KAMARUDIN**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel)]**

**Pada 19 April 2019 bersamaan 13 Syaaban 1440H**

**[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0122-2018]**

**[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]**

**Peguam Pemohon : Tidak diwakili.**

**Peguam Responden : Tidak diwakili.**

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 20/9/2018 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor di dalam kes Saman No. : 10400-017-0374-2016.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah supaya menjalankan semakan terhadap prosiding kes Saman No. : 10400-017-0374-2016 yang diteruskan dengan keputusan tanpa Pemohon diberi peluang memberi keterangan.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 18/12/2018. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut;

- a) Peguam Responden menyatakan Pemohon gagal hadir ke Mahkamah sebanyak 2 kali (7/3/2017 dan 26/6/2018) adalah tidak benar kerana Pemohon ada memaklumkan kepada Mahkamah pada tarikh ketidakhadiran sebelum kes dibicarakan.
- b) Pada tarikh 7/3/2017, Peguam Responden telah menipu Mahkamah yang saya tiada kelihatan, walhal Responden dan Peguam Syariannya telah berjumpa dengan Pemohon di luar Mahkamah (sesalinan aduan salah laku Peguam Syarie Responden ditandakan sebagai Ekshibit R-4)
- c) Pada 26/6/2018, Pemohon telah menelefon En. Syafiq bahawa saya telah dimasukkan ke Hospital Pantai kerana terpaksa menjalani pembedahan di belakang perut / badan (sesalinan surat cuti sakit ditandakan sebagai Ekshibit R-5).

[4] Oleh kerana ketidakhadiran Pemohon pada prosiding 26/6/2018, YA Hakim Bicara telah menangguhkan kes keputusan dan Pemohon telah dinotiskan berhubung dengan perkara tersebut. Pada prosiding bertarikh 12/9/2018, Pemohon

telah hadir dan memohon untuk membuat semakan kerana beliau tidak diberi peluang untuk memberi keterangan setelah memaklumkan bahawa tarikh yang lepas beliau telah menjalani pembedahan dan diberi cuti sakit dari 25/1/2018 sehingga 21/7/2018.

## **FAKTA KES**

[5] Pemohon merupakan Defenden di dalam kes tuntutan harta sepencarian kes Saman No. : 10400-017-0374-2016 yang difailkan oleh Plaintiff (Responden). Setelah kesemua pliding telah sempurna kes ini ditangguhkan untuk perbicaraan.

[6] Keterangan utama Responden (Plaintif) telah diberikan pada 5/7/2017 dan telah ditangguhkan pada 23/8/2017 untuk soal-balas Responden. Namun pada tarikh tersebut Pemohon gagal hadir tanpa makluman. Soal-balas Responden dilaksanakan oleh Pemohon hanya pada 6/12/2017 dan 27/2/2017. Kes tersebut ditangguhkan pada 23/4/2018 untuk sesi soal-semula Responden.

[7] Walaubagaimanapun, pada tarikh tersebut Pemohon tidak hadir tanpa makluman, manakala Peguam Responden tidak berhasrat untuk menyoal semula Responden, di samping Responden juga tiada saksi untuk dikemukakan. Kes ini ditangguhkan pada 26/6/2018 untuk keterangan Pemohon dan satu notis telah dikeluarkan kepada Pemohon.

[8] Pada prosiding bertarikh 26/6/2018, Peguam Responden memaklumkan kepada YA Hakim Bicara bahawa Pemohon telah dua kali gagal hadir untuk memberi keterangan dan memohon untuk diteruskan dengan hujahan dan

keputusan. YA Hakim Bicara telah menangguhkan prosiding untuk hujahan dan keputusan pada 12/9/2018 dengan suatu notis diberikan kepada Pemohon.

[9] Semasa prosiding bertarikh 12/9/2019, Pemohon telah hadir dan tidak berpuashati bahawa beliau tidak diberi peluang untuk memberi keterangan dan memohon untuk semakan dibuat ke Mahkamah Rayuan Syariah. Pemohon telah memasukkan permohonan semakan terhadap prosiding tersebut pada 20/9/2018. Responden pula telah memfailkan Afidavit Jawapan terhadap permohonan semakan Pemohon pada 15/10/2018.

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN**

[10] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Di samping itu juga, Panel

Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[12] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[13] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Saman No. : 10400-017-0374-2016. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[14] Setelah meneliti alasan-alasan pemohon dan rekod fail kes Saman No. : 10400-017-0374-2016, kami berpuashati bahawa permohonan semakan ini boleh dijalankan kerana isu yang dibangkitkan oleh Pemohon, secara umumnya, melibatkan persoalan prosedur perbicaraan. Persoalannya, adakah dakwaan Pemohon berasas sebelum kami boleh mengeluarkan apa-apa arahan memperbetulkan proses dan kekhilafan yang berlaku. Oleh itu, kami akan meneliti keseluruhan prosiding yang direkodkan di dalam fail kes yang disemak dan kami akan memberi ulasan satu persatu alasan yang dikemukakan Pemohon.

[15] Pemohon mendakwa bahawa haknya untuk memberi keterangan telah dinafikan oleh YA Hakim Bicara setelah 2 kali kegagalan Pemohon untuk hadir berbuat demikian. Tarikh kegagalan untuk hadir yang dinyatakan oleh Pemohon di dalam Afidavit Sokonganya adalah pada 7/3/2017 dan 26/6/2018.

[16] Berhubung dengan dakwaan Pemohon, sukacita kami nyatakan bahawa asas untuk pihak-pihak memberi keterangan telah dinyatakan dalam peruntukan seksyen 100 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 –

***Seksyen 100. Keterangan Hendaklah Diambil Secara Lisan***

*“Tertakluk kepada Enakmen ini dan Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 5/2003], apa-apa fakta yang dikehendaki dibuktikan pada perbicaraan apa-apa prosiding melalui keterangan pihak-pihak atau saksi-saksi hendaklah dibuktikan dengan memeriksa pihak-pihak atau saksi-saksi itu secara lisan di dalam Mahkamah terbuka”*

[17] Merujuk Arahan Amalan No. 15 Tahun 2006 telah menjelaskan tentang tatacara mengambil keterangan dalam sesuatu kes perbicaraan penuh adalah dengan mendengar secara lengkap keterangan Plaintiff, Defenden dan saksi-saksi masing-masing. Arahan Amalan tersebut menjelaskan -

***Arahan Amalan No. 15 Tahun 2006***

***Cara Mengambil Keterangan Dalam Perbicaraan Penuh***

*Saya ingin menarik perhatian Y.A.A. kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia Tahun 2006 pada 12 hingga 14 April, 2006 bersamaan 13 hingga 15 Rabiulawwal, 1427H di Shah Alam, Selangor yang telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa cara mengambil keterangan di Mahkamah Syariah dalam perbicaraan penuh hendaklah dengan mendengar secara lengkap keterangan Plaintiff, Defenden dan saksi-saksi melalui proses soal utama, soal balas dan soal semula berdasarkan pliding masing-masing.*

[18] Bagi mengenalpasti dakwaan Pemohon ini, kami kemukakan kronologi kes Saman No. : 10400-017-0374-2016 setelah pliding sempurna sepertimana berikut :

| Bil. | Tarikh    | Kehadiran                      | Status                                                                                                                           |
|------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 16/1/2017 | P : √<br>Peguam P : √<br>D : X | - Tangguh untuk sebutan pada 7/3/2017, jam 9.00am<br>- Peguam P failkan Afidavit Keterangan<br>- Notis dikeluarkan kepada D.     |
| 2.   | 7/3/2017  | P : √<br>Peguam P : √<br>D : X | - P telah failkan Afidavit Keterangan.<br>- Mohon untuk berbincang dengan D.<br>- Tangguh untuk bicara pada 5/7/2017 jam 10.00am |
| 3.   | 5/7/2017  | P : √<br>Peguam P : X<br>D : √ | - Peguam P tidak hadir, P dan D setuju tangguh untuk bicara pada 23/8/2017, jam 9.30am.<br>- Notis dikeluarkan kepada Peguam P.  |
| 4.   | 23/8/2017 | P : √                          | - Peguam P akan masukkan ikatan dokumen.                                                                                         |

|     |           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | Peguam P : ✓<br>D : X          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notis kepada D sebab tidak hadir.</li> <li>- Kes ditangguhkan untuk bicara pada 6/12/2017 jam 10.00am.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.  | 6/12/2017 | P : ✓<br>Peguam P : ✓<br>D : ✓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterangan utama P dan soal-balas P telah dibuat.</li> <li>- Tangguh untuk sambung soal-balas P pada 27/2/2018, jam 10.00am.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | 27/2/2018 | P : ✓<br>Peguam P : ✓<br>D : ✓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sambung soal-balas P.</li> <li>- Tangguh untuk soal-semula P pada 23/4/2018, jam 9.00am.</li> <li>- Peguam P maklumkan bahawa P tiada saksi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.  | 23/4/2018 | P : ✓<br>Peguam P : ✓<br>D : X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peguam P maklumkan tiada sesi soal-semula P. Tiada saksi P hendak dikemukakan.</li> <li>- Tangguh untuk keterangan D pada 26/6/2018, jam 10.00am dan Notis dikeluarkan kepada D.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | 26/6/2019 | P : ✓<br>Peguam P : ✓<br>D : X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peguam P maklumkan bahawa kali kedua D tidak hadir tanpa makluman dan mohon untuk failkan hujahan.</li> <li>- Kes ditangguhkan untuk keputusan pada 12/9/2018, jam 9.00am dan Notis dikeluarkan kepada D.</li> </ul> <p><b>Catatan : Berdasarkan Rekod Panggilan Telefon pada 25/6/2018, jam 3.53pm – Pembantu Syariah (Dewan) En. Syafiq telah menerima makluman daripada Defenden bahawa tidak dapat hadir sebab admit ward Hospital KPJ Klang mengalami masalah tulang belakang.</b></p> |
| 9.  | 12/9/2018 | P : ✓<br>Peguam P : ✓<br>D : ✓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- D mohon untuk membuat semakan kerana tidak diberi peluang untuk memberi keterangan dan memaklumkan ketidakhadiran disebabkan cuti sakit menjalani pembedahan.</li> <li>- Kes ditangguhkan untuk sebutan pada 20/9/2018, jam 9.00am.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. | 20/9/2018 | P : ✓<br>Peguam P : ✓<br>D : ✓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- D telah memfailkan semakan terhadap prosiding kes melalui kes Permohonan No. 10000-003-0122-2018.</li> <li>- Tiada bantahan dari Peguam P.</li> <li>- Kes ditangguhkan pada 23/1/2018, jam 9.00am untuk sebutan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

[19] Berdasarkan kronologi tersebut, kami dapati bahawa Pemohon telah tidak hadir ke prosiding ke Mahkamah sebanyak 4 kali dan telah dikeluarkan notis



sebanyak 4 kali. Merujuk kepada prosiding bertarikh 23/4/2018, didapati Pemohon tidak hadir tanpa alasan dan prosiding pada tarikh tersebut adalah untuk pihak Peguam Responden menyoal semula Responden. Walaubagaimanapun, Peguam Responden hanya memaklumkan kepada YA Hakim Bicara pada prosiding tersebut sahaja bahawa beliau tidak berhasrat untuk menyoal balas Responden dan tiada saksi dikemukakan bagi pihak Responden. YA Hakim Bicara telah menangguhkan kes untuk keterangan Pemohon pada 26/6/2018, jam 10.00am dengan notis dikeluarkan kepada Pemohon.

[20] Walaubagaimanapun, pada prosiding bertarikh 26/6/2018, Pemohon telah gagal untuk hadir dan Peguam Responden tanpa apa-apa makluman telah memohon supaya hak Pemohon memberi keterangan dinafikan kerana gagal hadir untuk kali kedua dan kes diteruskan dengan hujahan dan keputusan. YA Hakim bersetuju dengan cadangan tersebut dan menangguhkan kes pada 12/9/2018 untuk keputusan dengan notis diberikan kepada Pemohon.

[21] Melalui kronologi tersebut kami dapati sehari sebelum prosiding pada 26/6/2018, Pemohon telah membuat panggilan telefon ke Mahkamah memaklumkan bahawa beliau tidak hadir pada prosiding 26/6/2018 kerana dimasukkan ke wad untuk menjalani pembedahan. Pemakluman ini telah direkodkan melalui Borang Rekod Panggilan Telefon dan telah dimasukkan ke dalam fail kes Saman No. : 10400-017-0374-2016.

[22] Melihat situasi tersebut, kami berpuashati bahawa prosiding bertarikh 23/4/2018, bukan sesi untuk Pemohon memberi keterangannya kerana ia adalah sesi soal-semula Responden oleh Peguam Syarienya dan semasa prosiding pada

tarikh tersebut sahaja Peguam Responden memaklumkan bahawa beliau tidak berhasrat untuk menyoal balas Responden.

[23] Manakala prosiding bertarikh 26/6/2018 adalah prosiding untuk Pemohon memberi keterangan dan Pemohon telah dimaklumkan melalui notis yang dikeluarkan bertarikh 23/4/2018. Walaubagaimanapun Pemohon gagal hadir ke Mahkamah kerana telah dimasukkan ke wad menjalani pembedahan dan telah diberi cuti sakit dari 25/6/2018 sehingga 21/7/2018 (Rujuk Ekshibit R-5). Pemohon telah memaklumkan kepada Pembantu Dewan Bicara pada 25/6/2018 tentang keuzuran Pemohon untuk hadir pada prosiding perbicaraan pada 26/6/2018.

[24] Kami dapati hanya sekali sahaja Pemohon tidak hadir untuk memberi keterangannya, sedangkan ketidakhadiran pada hari tersebut adalah disebabkan keuzuran yang tidak membolehkan beliau untuk hadir dan perkara tersebut telah dimaklumkan kepada Mahkamah melalui panggilan telefon yang telah direkodkan.

[25] Oleh itu, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meneruskan prosiding kes Saman No. : 10400-017-0374-2016 dengan hujahan dan keputusan tanpa mendengar keterangan daripada Pemohon (Defenden) dan saksi-saksinya. Sedangkan ketidakhadiran Pemohon adalah atas sebab yang munasabah dan ia telah dimaklumkan kepada Mahkamah melalui panggilan telefon sehari sebelum serta perkara ia dibuktikan melalui surat cuti sakit yang dikemukakan oleh Pemohon pada Ekshibit R-5.

[26] Pada hemat kami, adalah perlu untuk kami campurtangan dengan memberi peluang kepada Pemohon untuk mendapatkan haknya demi memastikan keadilan dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya. Asas terhadap perkara ini adalah

sepertimana yang dinyatakan dalam kitab *Nailu Authar*, Jilid 8, Cetakan Dar Al-Hadith iaitu –

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول, فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء"

*Maksudnya : Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : “ Wahai Ali! Apabila berada di hadapan kamu dua orang yang bertelingkah, maka jangan kamu menghakimi di antara keduanya sehinggalah kamu mendengar dari pihak yang lain sepertimana kamu mendengar dari pihak yang pertama. Sekiranya kamu lakukan demikian, nescaya akan jelaslah penghakiman”-(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)*

## KEPUTUSAN

**SETELAH** membaca dan meneliti Notis Permohonan, Affidavit Sokongan Pemohon, Affidavit Jawapan Responden dan fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.

[2] YA Hakim Bicara diarahkan meneruskan perbicaraan kes Saman No. : 10400-017-0374-2016 untuk keterangan Defenden (Pemohon) dan saksi-saksi Defenden (jika ada) sebelum pemfailan hujahan dan keputusan dibuat.

Dibaca dan ditandatangani oleh :



.....  
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....  
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....  
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



